BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA DURATA DI ANNI 8 (OTTO)

ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN)

Procedura aperta ai sensi degli artt. 71, 176 e ss. del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Criterio di selezione delle offerte: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi degli artt. 108 e 185 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

CIG: BD92C7FFB5		**CODICE NUTS: ITC4B**

Gara espletata sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) Aria/Sintel di Regione Lombardia

ID_

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

TABELLA RIEPILOGATIVA **4**
DISCIPLINARE **6**
1. PIATTAFORMA TELEMATICA **6**
1.1 La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) 6
1.2 Dotazioni tecniche 7
1.3 Identificazione 8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI **8**
2.1 Documenti di gara 8
2.2 Chiarimenti 9
2.3 Comunicazioni 9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI **10**
3.1 Durata 11
3.2 Revisione prezzi 11
3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE **11**
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE **12**
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA **14**
6.1 Requisiti di idoneità professionale 14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 15
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 15
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE 16
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili. 16
7. AVVALIMENTO **16**
8. SUBAPPALTO **17**
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE **18**
10. GARANZIA PROVVISORIA **19**
11. SOPRALLUOGO **21**
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC **22**
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA **22**
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO **23**
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **25**
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 26
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 29
15.3 Documentazione in caso di avvalimento 29
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 29
16. OFFERTA TECNICA **31**
17. OFFERTA ECONOMICA **31**
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE **33**
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 33
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica 39
18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi 41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE **44**

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 44
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 44
22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 45
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 46
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 46
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 48
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 48
27. ACCESSO AGLI ATTI 49
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49

Nota

Il presente Bando/Disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16/09/2025.

Definizioni e acronimi

Ai fini del presente Bando/Disciplinare si intende per:

"Codice", il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

"Stazione Appaltante delegata" o "CUC": Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia", composta dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane di Valle Trompia e Parco Alto Garda Bresciano.

"Regolamento della CUC", il "Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 186 del 19/07/2022, aggiornato con i decreti del Presidente della Provincia di Brescia n. 83 del 03/04/2025 e n. 304 del 18/12/2025 e dall'Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia con Delibera n. 18 del 28/07/2025, aggiornato con Delibera n. 8 del 26/03/2026;

"ANAC": Autorità Nazionale Anticorruzione".

"Stazione Appaltante Delegante" o "Ente concedente": Comune di Porto Mantovano (MN)

"Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)": Aria/Sintel di Regione Lombardia - La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo: https://www.sintel.regione.lombardia.it

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante delegata	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC "AREA VASTA BRESCIA" – SEDE DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA Sede Legale: Piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia Sede operativa: Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS) CF 80008750178 PEC cucbrescia.cmvt@pec.provincia.bs.it sito internet www.provincia.brescia.it
Stazione appaltante delegante - Ente concedente	COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) Strada Statale Cisa, n. 112 – 46047 Porto Mantovano (MN) C.F.: 80002770206 - P.IVA: 00313570202
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. del Codice
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi degli artt. 108 e 185 del Codice.
CPV	**90500000-2** Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Oggetto della procedura di gara	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI.
Codice CIG	**BD92C7FFB5**
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 09:00 del **30/11/2026**
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 14:00 del **19/11/2026**
Importo stimato Concessione	**€ 19.244.596,34 oltre IVA,** di cui: – COSTI DELLA MANODOPERA stimati dall'Ente concedente (ART. 41, COMMA 13 DEL CODICE) € 7.407.642,40 oltre IVA; – ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE: € 57.600,00 oltre IVA
Durata	**Anni 8 (otto)**
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Porto Mantovano (MN)
Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice	Arch. Rosanna Moffa, Responsabile della P.O. "Area Tecnica 3 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO" del Comune di Porto Mantovano (MN)

RUP della CUC ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice (*)	Arch. Alessandro Abeni, Responsabile della Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia" - Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia
Termine di conclusione della procedura (All. I.3 al Codice)	Nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Atto a contrarre	n. 647 del 23/10/2026
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sulla piattaforma digitale, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della CUC ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice.	

DISCIPLINARE

Il Comune di Porto Mantovano (MN) con decisione a contrarre n. 647 del 23/10/2026, ha disposto l'affidamento, in concessione, del Servizio in oggetto - nel rispetto del Piano d'Azione Nazionale Green Public Procurement (PANGPP) e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025 - demandando alla CUC Area Vasta Brescia – Sede distaccata territoriale di Valle Trompia, l'espletamento della relativa procedura.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle pertinenti specifiche tecniche.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Disciplinare di gara.

La CUC si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;

L'Ente concedente si riserva il diritto di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Modalità tecniche per l'utilizzo della PAD Sintel" e "Partecipazione alle gare – operatore economico" presenti nella sezione "Libreria documentale" di Sintel;

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Disciplinare di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento di utilizzo della Piattaforma", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Decisione a contrarre: Determinazione dirigenziale n. 647 del 23/10/2026;

ELABORATI TECNICI

- Capitolato Speciale;
- 01. – Relazione Tecnico-Illustrativa;
- 02. – Disciplinare Tecnico-Prestazionale;
- 03. – D.U.V.R.I.;

- Piano Economico Finanziario d'Ambito (PEFA);
- Relazione al Piano Economico Finanziario d'Ambito (PEFA);
- Allegato personale uscente;
- Schema di contratto di servizio;

DOCUMENTI DI GARA

1. Bando/Disciplinare di gara;
2. DGUE Request;
3. Modello domanda di partecipazione e integrativo al DGUE - (IDC_113_CUC);
4. Patto di integrità della Provincia di Brescia approvato con determina dirigenziale n. 458/2025 (IDC_96_CUC da inserire nella Busta amministrativa con le modalità descritte al paragrafo 15. punto 8);
5. Allegato_6_-_PEFA_Gara_Offerta;
6. Modello di Scomposizione dell'offerta (IDC_95_CUC);
7. Modello Equivalenza Tutele CCNL (IDC_80_CUC);
8. Modello di sopralluogo;
9. Informativa trattamento dati personali;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara", al seguente link: https://at.provincia.brescia.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla piattaforma telematica.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la scadenza indicata nella TABELLA RIEPILOGATIVA in via telematica nella sezione dedicata, presente sulla PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD, nella sezione "Documentazione di gara".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la CUC e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite PAD e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater,

del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la CUC provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

La comunicazione di aggiudicazione verrà inviata ai partecipanti all'indirizzo di posta certificata comunicato in fase di registrazione sulla PAD Sintel.

È responsabilità dell'operatore economico tenere monitorata la casella PEC indicata in sede di registrazione e verificare che sia sufficientemente capiente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

OGGETTO della presente procedura consiste nell'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN).

Per maggiori dettagli si veda il Capitolato Speciale che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Bando/Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice il servizio oggetto del presente affidamento è costituito da un **LOTTO UNICO** in quanto il servizio oggetto di affidamento non può essere scomposto in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da attuare, le prestazioni organizzative e la migliore gestione delle tempistiche di esecuzione.

IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo complessivo stimato della concessione è pari a **€ 19.244.596,34 oltre IVA di legge** così suddiviso:

Importo stimato della concessione (oltre IVA di legge) di cui: - **Costo della manodopera (oltre IVA di legge)** ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice **pari ad € 7.407.642,40;** - **Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: € 57.600,00**	**€ 19.244.596,34**

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO: Codice CNEL K540 - CCNL: Servizi Ambientali.

Fonte di finanziamento: l'attivazione del servizio in regime di concessione non genera spese per l'Amministrazione, in quanto l'alea economico-finanziaria è posta a carico del concessionario.

3.1 Durata

La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna del Servizio nei casi di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, e non è prorogabile fatte salvo quanto previsto dall'art. 5.2 dello schema di contratto di servizio (**cfr. art. 3 Capitolato**).

3.2 Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto **dall'art. 7 dello Schema di Contratto di Servizio**.

Ai sensi dell'art. 192, comma 1 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Fermo quanto previsto **dall'art. 26 dello Schema di Contratto di Servizio**, il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto nei casi e alle condizioni previste dall'art. 189 del Codice.

Non sono previste opzioni e rinnovi taciti contrattuali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

a) Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

c) [*In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione*] Gli operatori economici devono, pena l'esclusione dalla gara, essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *(c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di rinnovo dell'iscrizione al predetto elenco.

d) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

e) il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice;

f) Sono esclusi dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

g) Sono esclusi dalla procedura di gara gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto/concessione la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- *(se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana)*, **iscrizione all'Albo delle Cooperative**;
- *(per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia)*: **iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri** di cui all'allegato II.11 del Codice;

La comprova del requisito è fornita mediante visura camerale**;**

b) **Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, o in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

La comprova del requisito è fornita tramite presentazione, in copia conforme all'originale, di una certificazione che attesti la sussistenza del requisito, ovvero tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

c) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. per le seguenti categorie e classi** [allegato A Delibera n. 8 del 12.09.2017 del Comitato Nazionale Gestori Ambientali]:

• **Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lettera a), del citato DM 120/2014], Classe E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti o classe superiore. L'iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell'oggetto della presente concessione;

Sottocategorie D1 – D2 – D4 – D5 – D6 (Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017). L'iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell'oggetto della presente concessione, compreso lo spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del12/09/2017) e la gestione dell'isola ecologica (Delibera n. 2 del 20/07/2009);

• **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1,lettera d), del citato DM 120/2014], classe F: inferiore a 3.000 tonnellate;

• **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lettera e), del citato DM 120/2014], classe F: inferiore a 3.000 tonnellate**.**

La comprova del requisito è fornita tramite presentazione, in copia conforme all'originale, di una certificazione che attesti la sussistenza del requisito, ovvero tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a € 15.000.000,00 (euro quindici milioni/00).**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le **società di capitali** mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli **operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone** mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- **dichiarazione** resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi di importo almeno pari, ciascuno, a € 6.000.000,00 (euro sei milioni/00).**

La comprova del requisito, **da presentare in sede di gara** è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- **certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- **contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche**, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- **dichiarazione resa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. **n. 445/2000.**

N.B.: Indipendentemente dalla modalità scelta per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve indicare per ogni servizio svolto o in corso di esecuzione: **Ente committente - periodo di esecuzione - oggetto del servizio – importo.**

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- ciascuna componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. c) deve essere posseduto:

- in relazione a ciascuna delle categorie richieste, da ciascun aderente al raggruppamento per le parti del servizio che ciascuna impresa andrà a svolgere.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui ai paragrafi 6.2, lett. d) e 6.3, lett. e) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Fermo quanto sopra, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, possono partecipare utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità.

L'Impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Documentazione amministrativa.
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5/10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

È nulla la cessione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 188 del Codice il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Nella Dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'impresa aggiudicataria, in ogni caso, può ricorrere al subappalto previa autorizzazione dell'Ente, a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare nei modi previsti dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

(**cfr. art. 6 Capitolato Speciale**).

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al **punto 3,** oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3. per la componente gestionale, nel rispetto delle disposizioni minime da esso previsto per le ipotesi di "cambio appalto/concessione".

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono reperibili nei documenti di gara.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

L'operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a 50:

Inserisce in piattaforma e nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

- Inserisce in piattaforma e nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- DICHIARA di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

L'operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- DICHIARA di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla

Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della concessione (€ 19.244.596,34) e precisamente di importo pari ad **€ 384.891,93.**

ATTENZIONE
La garanzia provvisoria, **costituita da fideiussione,** dovrà essere espressamente intestata al Comune di Porto Mantovano (MN)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alla Tesoreria dell'Ente: BPER Banca – AG. GARDONE V.T. - Via Matteotti, N° 300, 25063 Gardone V.T – IBAN: IT88Q0538754540000049414533 intestato a Comunità Montana di Valle Trompia (BS) – Via Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. (BS), avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
   - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
   - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
   - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della CUC per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, in questo caso indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice:

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- 10% cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- Si applica una ulteriore riduzione del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 8 dell'art. 106 del Codice per il possesso della seguente certificazioni prevista dall'allegato II.13 del Codice:

UNI ISO 14001 – Sistema di gestione Ambientale

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o una delle imprese retiste che partecipano alla gara, sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, sei il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni il concorrente allega copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio è **RICHIESTO**

L'Ente concedente richiede la presa visione diretta dei luoghi oggetto del servizio mediante sopralluogo, affinché abbia modo di valutare il territorio e il Centro Comunale di Raccolta (CCR) nella sua completezza e formulare un'offerta dopo aver preso visione dei luoghi.

N.B.: la mancata esecuzione del sopralluogo non è causa di esclusione: tuttavia l'operatore economico che non effettua il sopralluogo è responsabile del fatto che la propria offerta potrebbe risultare non adeguatamente congrua, appunto in ragione delle motivazioni sopra esposte.

Il sopralluogo potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE previa prenotazione obbligatoria via PEC all'indirizzo: comuneportomantovano@legalmail.it entro 10 (giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per consentire al concorrente di formulare la successiva offerta.

Il Comune di Porto Mantovano (MN) provvederà, mediante PEC di conferma, a comunicare a ciascun soggetto che avrà effettuato la prenotazione, la data e l'ora effettive del sopralluogo.

NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE NESSUNA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL SOPRALLUOGO PER I CANDIDATI CHE NON RISPETTERANNO LE SUDDETTE CONDIZIONI.

A sopralluogo avvenuto, verrà rilasciata relativa attestazione del referente dell'Ente concedente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'amministrazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di retisti non ancora costituiti,** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c)** e **d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC 524 del 22/12/2025** *pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara* .

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato delle concessioni comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La CUC accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la CUC richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la PAD.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare di gara.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte devono essere trasmesse **entro le ore 09:00 del giorno 30/11/2026, a pena di irricevibilità**.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

N.B.: Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista** onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla PAD accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;

– una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata, consultando i manuali tecnici per l'utilizzo della PAD.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della documentazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in **lingua italiana**.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti non in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla PAD, nella "Documentazione di gara".

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della

documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

NON È SANABILE mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria (*quando richiesta*) da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

È SANABILE, mediante soccorso istruttorio:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CUC assegna al concorrente un congruo termine – **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP della CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP della CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La CUC può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, previa iscrizione alla PAD compila o allega la seguente documentazione:

1) eDGUE Response in formato pdf;
2) Modello domanda di partecipazione ed integrativo al DGUE (IDC_113_CUC);
3) Garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante; gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art 106 comma 8 segnalano il possesso del relativi requisiti e lo dichiarano nella Domanda di partecipazione;
4) Marca da bollo ovvero ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero bonifico bancario;
5) Documentazione a comprova dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare di gara;
6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8) Patto d'integrità (IDC_96_CUC) firmato in CADES dal Responsabile della CUC che deve essere firmato dal concorrente in Pades o in Cades (in formato p7m). **N.B.:** Prima di caricare il file, si prega di verificare la presenza contemporanea sia della propria firma che di quella del Responsabile della CUC;
9) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
10) Attestazione avvenuto sopralluogo;
11) Eventuale procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** può essere effettuato tramite:

- F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- acquisto di marca da bollo da euro 16,00 da apporre su carta intestata dell'operatore economico indicando oggetto e CIG della procedura. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri: tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban dell'Agenzia delle Entrate IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La dichiarazione integrativa al DGUE con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara (IDC_113_CUC).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra

che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

3. di applicare il CCNL indicato dall'Ente Concedente o altro equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

4. **se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale** garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n.132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

5. **se, in caso di aggiudicazione della concessione, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale** ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del Regolamento UE 2024/1689, della legge n.132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003)

6. di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

7. di garantire l'applicazione delle clausole sociali, secondo quanto indicato al paragrafo 9.;

8. (*Se richiesto)* di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla S.A. delegante, accessibile al seguente link: https://servizionline.comune.portomantovano.mn.it/L190/sezione/show/166737?idSezione=36&sort=&activePage=&search=& e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

10. di aver preso visione del **Patto di Integrità** approvato dalla S.A. delegante, valido nella fase esecutiva del contratto (*se presente*);

11. [*in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012*] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list istituito presso la Prefettura territoriale di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territoriale di competenza;

12. [*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13. [*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*], il domicilio fiscale, il codice fiscale/la Partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

14. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso;

15. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

16. qualora risulti affidatario della concessione si impegna a presentare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 193 comma 15 del Codice;

17. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

18. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;

19. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;

20. **solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 50 dipendenti** di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione titolare della concessione entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);

21. **solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50**: (*in quanto non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*) di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione titolare della concessione entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli , dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);

22. (*solo per gli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto d'appalto/concessione, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC*), di aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto/concessione, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

I modelli di partecipazione messi a disposizione dalla stazione appaltante per la presente procedura di gara e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono <u>compilati e sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005</u>:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Nel caso in cui il consorzio designi nella dichiarazione integrativa la consorziata esecutrice, quest'ultima deve compilare e sottoscrivere per le parti di competenza eDGUE, Patto di integrità e Dichiarazione integrativa al eDGUE.

Nel caso di procuratore munito della relativa procura, il concorrente allega alla documentazione amministrativa copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale **mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.**

Pertanto, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE dell'ausiliaria;
2. La domanda di partecipazione dell'ausiliaria;
3. la dichiarazione di avvalimento;
4. il contratto di avvalimento;
5. il Patto d'integrità a firma dell'ausiliaria.
6. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria il **contratto di avvalimento anche nell'offerta tecnica** mentre i restanti documenti nella documentazione amministrativa.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma allegandola nell'apposito campo, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **punto 15.1** e deve contenere:

a. a pena di esclusione **il PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE** (di seguito *Progetto*)

   La relazione dovrà essere redatta in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire l'attribuzione dei relativi punteggi; dovrà comporsi di non più di **30 facciate** (esclusi copertina, indice, curricula, allegati quali: tabelle, immagini, diagrammi, schede tecniche etc.) **formato A4 numerate, carattere "Times new roman" o "Arial" in corpo 12, interlinea singola**, rispettando l'ordine dei criteri contenuti nella tabella e secondo i parametri indicati al successivo paragrafo 18.1.;

   Si consiglia vivamente la gestione ordinata degli spazi e interlinee e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice, evitando indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione;

   L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza;

   le migliorie contenute nell'offerta tecnica formulata dai concorrenti sono offerte senza la previsione di alcun incremento di costo rispetto all'offerta economica formulata;

   Si rammenta che gli operatori economici sono esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica tecnica;

b. in caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento**;

c. nel caso il concorrente ritenga sussistano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, **deve inserire una dichiarazione firmata** contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**;

AVVISO - SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione si darà accesso a tutta la documentazione.
2. In caso di mancata presentazione di una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, si darà accesso a tutta la documentazione.
3. In caso di secretazione dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa.
   Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla secretazione in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di secretazione dovranno essere precise e circoscritte.

17. OFFERTA ECONOMICA

Poiché la graduatoria verrà effettuata off-line, il concorrente deve inserire convenzionalmente il valore "1" (uno) nel campo relativo all'offerta economica (e valori complessivamente inferiori a 1 negli altri eventuali campi delle singole voci che la compongono) mentre **deve allegare:**

1. **Il proprio Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta (di seguito, "PEFA di offerta"), redatto secondo lo schema tipo previsto dall'"Allegato_6_-_PEFA_Gara_Offerta" della**

Determinazione ARERA 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 nel quale devono essere riportate le principali voci di ricavo e costo relative alla realizzazione e alla gestione del Servizio da affidare.

In particolare, ciascun partecipante è tenuto a compilare i seguenti fogli del tool contente lo schema tipo:

- IN_ANAGRAFICA: per la parte di propria competenza
- IN_PAR: per la parte di competenza relativa ai parametri e i costi incentivanti
- Piano Tariffario di Offerta
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Stato Patrimoniale

Insieme al PEFA di offerta dovrà anche essere redatta

2. **Una relazione esplicativa, in cui dovranno essere giustificati e motivati i dati di input e la metodologia utilizzata per la stima.**

   La relazione esplicativa dovrà, inoltre, dettagliare la descrizione dell'analisi, dei metodi e dei razionali utilizzati per l'elaborazione da parte dell'operatore delle stime che alimentano gli schemi del PEFA di offerta.

   La descrizione dovrà essere esaustiva e consentire di valutare come affidabili e realistici i dati utilizzati e i risultati conseguiti.

Il PEFA di offerta, unitamente alla Relazione esplicativa prodotta in sede di gara, dovrà essere prodotto in formato .XLSM e .PDF, dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, e dovrà essere asseverato da un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali.

3. **indica altresì:**

   a) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;

   b) **la stima dei costi della manodopera**.

N.B.:

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente Disciplinare di gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, **a tal fine può utilizzare il Modello di scomposizione dell'offerta economica (IDC_95_CUC) inserito nei documenti di gara.**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente Disciplinare di gara deve inserire la **dichiarazione di equivalenza** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica**, a tal fine può utilizzare il Modello di equivalenza delle tutele CCNL (IDC_80_CUC) inserito nei documenti di gara.**

I MODELLI DI PEFA di offerta, DI SCOMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA (IDC_95_CUC), DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE CCNL (IDC_80_CUC), disponibili nella sezione "Documentazione di gara", devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 15.1.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in concessione ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al **criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa** (**OEPV**), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 185 del Codice.

Il punteggio massimo di **100** punti è attribuito tramite le seguenti due graduatorie:

Offerta presentata	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	**80**
Offerta Economica	**20**
Totale	**100**

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "**D**" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera "**T**" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata dalla lettera "**Q**" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Id	Criteri di valutazione	Pt max	Sub-criteri di valutazione		Pt D max	Pt Q max	Pt T Max
A	**Programmazione posta a base di gara**	**32**	**A.1**	**Miglioramento del valore del macro-indicatore R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi" al 2029** L'operatore economico dovrà indicare un valore proposto per il macro-indicatore R1, calcolato ai sensi del comma 6.4 della RQTR e riferito all'intero perimetro gestionale, che rappresenti un miglioramento rispetto al valore riportato nella documentazione di progetto. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che garantirà una percentuale maggiore rispetto all'obiettivo del macro-indicatore R1 al 2029 (0,50), secondo la seguente formula: *Punteggio R1= punteggio x (VALi - VALbase) / (VALmax – VALbase*) dove: VALi = Valore offerto dal concorrente i-esimo VALbase= 0,50 VALmax= migliore Valore Offerto in sede di gara Si chiarisce che sono premianti i valori maggiori del valore base definito, pertanto, il valore base non è premiante. I valori minori del valore base non sono ammessi, pertanto l'operatore sarà escluso. Se nessun concorrente migliora il valore base, a nessun concorrente viene assegnato alcun punteggio neutralizzando, di fatto, il criterio.		**12**	
			A.2	**Miglioramento del valore del macro-indicatore R2 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica" al 2029** L'operatore economico deve indicare il valore proposto per il macro-indicatore R2 – Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica, calcolato ai sensi del comma 7.2- bis del RQTR e riferito all'intero perimetro gestionale, che rappresenti un miglioramento rispetto al valore riportato nella documentazione di progetto. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che garantirà una percentuale maggiore rispetto all'obiettivo del macro-indicatore R2 al 2029 (0,95), secondo la seguente formula: Punteggio R2 = punteggio x (VALi- VALbase) / (VALmax – VALbase) dove: VALi = Valore offerto dal concorrente i-esimo VALbase= 0,95 VALmax= migliore Valore Offerto in sede di gara Si chiarisce che sono premianti i valori maggiori del valore base definito, pertanto, il valore base non è premiante. I valori minori del valore base non sono ammessi, pertanto l'operatore sarà escluso. Se nessun concorrente migliora il valore base, a nessun concorrente viene assegnato alcun		**12**	

				punteggio neutralizzando, di fatto, il criterio.			
			A.3	**Miglioramento dello schema regolatorio della qualità** Raggiungimento dello schema di livello 4 entro il 2029			**2**
			A.4	**Miglioramento dell'obiettivo di RD rispetto a quello indicato nella documentazione di progetto al 2034** L'operatore economico dovrà indicare la percentuale di Raccolta Differenziata (RD), calcolata in conformità alla metodologia utilizzata nella documentazione di progetto e riferita all'intero perimetro gestionale, che rappresenti un miglioramento rispetto al valore riportato nella documentazione di progetto. La percentuale dovrà essere determinata applicando i medesimi criteri di inclusione delle frazioni merceologiche utilizzati nel progetto, al fine di assicurare la piena comparabilità dei risultati. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che garantirà una percentuale maggiore rispetto all'obiettivo di RD al 2034 (92,5%), secondo la seguente formula: Punteggio RD = punteggio x (VALi - VALbase) / (VALmax – VALbase) dove: VALi = Valore offerto dal concorrente i-esimo VALbase= 92,5% VALmax= migliore Valore Offerto in sede di gara Si chiarisce che sono premianti i valori maggiori del valore base definito, pertanto, il valore base non è premiante. I valori minori del valore base non sono ammessi, pertanto l'operatore sarà escluso. Se nessun concorrente migliora il valore base, a nessun concorrente viene assegnato alcun punteggio neutralizzando, di fatto, il criterio.		**6**	
B	**Progettazione e struttura tecnico gestionale oggetto di offerta**	**32**	**B.1**	**Modalità organizzative del servizio** L'operatore economico dovrà descrivere in maniera chiara e puntuale l'assetto organizzativo previsto per lo svolgimento del servizio, con riferimento alla struttura del personale impiegato, all'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature, ai materiali necessari, nonché agli ulteriori elementi specificamente richiesti nella documentazione di gara. Dovrà descrivere inoltre la modalità organizzativa del servizio di tariffazione con riferimento ai sistemi informatici e gestionali in uso e ai piani da mettere in campo per il contrasto alla morosità. La descrizione dovrà evidenziare la coerenza dell'organizzazione proposta con il modello operativo previsto dalla concessione e con gli obiettivi di servizio attesi. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'offerta che presenti un'organizzazione del servizio strutturata in modo chiaro e verificabile, capace di assicurare continuità operativa e un impiego efficiente delle risorse umane e strumentali, anche in condizioni straordinarie.	**6**		
			B.2	**Modalità esecutive del servizio** Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro e dettagliato le modalità esecutive del servizio, in termini di pianificazione operativa, illustrando anche le azioni da implementare per garantire adeguati livelli di continuità e sicurezza del servizio. Dovrà inoltre descrivere, in merito al sistema di tariffazione, il dettaglio delle attività operative di cui alla modalità di organizzazione presentata. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che presenti un'organizzazione operativa strutturata e coerente, supportata da procedure esecutive chiare e verificabili, idonee a garantire un elevato livello di controllo delle attività e a sostenere la continuità, la sicurezza e la regolarità dell'esecuzione del servizio.	**8**		

				In ogni caso, in considerazione della natura unitaria e integrata dell'intervento, sarà valutata come migliore la proposta che dimostri coerenza e qualità nel rispetto degli obiettivi attesi.						
			B.3	**Elementi organizzativi ed esecutivi delle proposte migliorative**	**B.3.1.** **Servizio di raccolta**		Impegno a garantire il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti tessili (indumenti usati) con frequenza pari a n. 1 volta al mese per totali n. 12 volte all'anno sull'intero territorio comunale.			**3**
					B.3.2. **Servizi di igiene urbana e complementari**	**A**	Impegno a garantire n. 24 (ventiquattro) interventi all'anno aggiuntivi di spazzamento meccanizzato rispetto a quanto previsto in base di gara (6 ore ad intervento)			**3**
						B	Fornitura di cestini gettacarte multi-scomparto e di contenitori per mozziconi di sigarette (minisigar), da collocare nei parchi e nelle piazze principali, secondo il posizionamento che sarà concordato con l'Amministrazione. Punteggio criterio B.3.2.B = Pmax x (S*i*/Smax) Dove Pmax: è il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio *Si*: è il numero di cestini offerto dal concorrente *i* Smax: è il numero di cestini più alto offerto in gara		**1**	

						C	Fornitura di cestini per la raccolta delle deiezioni canine comprensivo di distributore dei sacchetti, il cui effettivo posizionamento sarà concordato con l'Amministrazione. Punteggio criterio B.3.2.C = Pmax x (C*i*/Cmax) Dove Pmax: è il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio *Ci*: è il numero di contenitori offerto dal concorrente *i* Cmax: è il numero di contenitori più alto offerto in gara		**1**	
					B.3.3. **Gestione e allestimento del Centro di Raccolta**	**A**	Progetto di riorganizzazione del Centro di Raccolta che preveda una revisione del *layout* al fine di ottimizzare le funzionalità e la capacità ricettiva del Centro. Saranno premiate le proposte che consentiranno, tra l'altro, anche e una riduzione dei tempi di attivazione previsti da Disciplinare tecnico	**5**		
						B	Modalità di gestione, informatizzazione e allestimento del Centro di Raccolta	**1**		
						C	Fornitura e posizionamento di rampe in metallo per il conferimento delle frazioni merceologiche da parte delle utenze all'interno dei *containers*			**1**
			B.4	**Modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e formazione** Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro e dettagliato le modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e informazione degli utenti nonché dei piani di formazione del personale, previsti nella documentazione di progetto. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che			**3**		

				presenti un programma di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione strutturato, organico e metodologicamente solido, dimostrando la capacità di garantire interventi efficaci, mirati e pienamente integrati nel modello gestionale previsto.			
C	**Ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici-gestionali**	**10**	**C.1**	**Iniziative connesse alla riduzione dei rifiuti abbandonati** Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro, completo e dettagliato le iniziative che intende adottare per prevenire, intercettare e ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Le misure dovranno riguardare sia gli aspetti organizzativi sia quelli tecnologici e comunicativi, con riferimento – a titolo esemplificativo – alle modalità operative di intervento rapido, azioni di prevenzione e sensibilizzazione. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che presenti interventi strutturati e tecnicamente affidabili, idonei a garantire una riduzione duratura dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, supportati da procedure operative, strumenti di controllo e indicatori in grado di attestare l'efficacia delle misure proposte.	**5**		
			C.2	**Ulteriori misure connesse alla prevenzione della produzione dei rifiuti, in coerenza con il criterio 2.2.9 del Decreto CAM Rifiuti** L'operatore economico dovrà illustrare in modo chiaro e dettagliato i progetti finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, realizzati direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, tramite la stipula di specifici accordi, che intenderà realizzare per lo svolgimento del servizio, descrivendo: - modalità di esecuzione; - modello organizzativo proposto; - attrezzature e mezzi impiegati; - risultati previsti; -valutazione dei costi e dei benefici previsti; -eventuali accordi già in essere. Ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri una maggiore efficacia ed efficienza dei progetti, anche in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.	**2**		
			C.3	**Misure di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto dei rifiuti** Il concorrente dovrà illustrare in modo chiaro e dettagliato le misure che comportino un minore impatto ambientale riconducibile al trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta agli impianti di trattamento, anche in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) in termini di riduzione delle emissioni del trasporto, nel rispetto dei principi di prossimità di cui all'art. 181, comma 5, del TU Ambiente e di concorrenza di cui all'art. 108, comma 7, del Codice dei Contratti, che intenderà applicare per lo svolgimento dell'incarico. Sarà attribuito un punteggio maggiore all'operatore economico che proponga soluzioni concretamente idonee a ridurre gli impatti ambientali del trasporto, comprovate da elementi tecnici che ne attestino l'efficacia e l'affidabilità	**2**		
			C.4 **(**)**	**Possesso certificazione UNI EN ISO 14001, in coerenza con i criteri 2.2.1 e 3.2.1 del Decreto CAM Rifiuti** L'operatore economico dovrà attestare il possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, se relative all'attività di raccolta rifiuti, con codice NACE 38.1, settore IAF 39, in corso di validità, oppure, se relative all'attività di pulizia e spazzamento, con codice NACE e IAF in settore coerente con l'ambito di attività e in corso di validità. Dovrà quindi essere prodotta copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, o l'indicazione			**1**

				degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Il punteggio relativo al sub-criterio sarà attribuito in caso di operatore singolo, nel caso in cui lo stesso attesti il possesso della Certificazione in corso di validità.			
D	***Track record* e criteri premianti**	**2**	**D.1**	***Track record* regolatorio e ambientale** L'operatore economico dovrà presentare un *track record* regolatorio e ambientale relativo ai precedenti affidamenti di servizi analoghi, con evidenza dei risultati conseguiti in termini di livelli di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e riciclo, nonché dell'allineamento agli obiettivi stabiliti dalla normativa eurounitaria e nazionale e dalle programmazioni regionali. Saranno inoltre considerati gli incrementi significativi registrati nel corso degli affidamenti, anche rispetto a situazioni iniziali inferiori ai target, purché adeguatamente documentati mediante reportistica ufficiale o attestazioni degli enti affidanti. Sarà valutata come migliore l'offerta che evidenzi, in modo documentato, livelli di raccolta differenziata, riciclo e riutilizzo superiori ai target vigenti e/o un miglioramento significativo delle performance ambientali nei precedenti affidamenti.	**2**		
E	**Criteri sociali**	**4**	**E.1**	Descrizione degli specifici strumenti che l'Operatore intende utilizzare per favorire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché delle modalità innovative di organizzazione del lavoro	**3**		
			E.2 (**)	**Possesso di certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, secondo la UNI/PdR 125:2022, di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006, emessa da organismi abilitati.**			**1**

(**) Per i sub-criteri C.4 e E.2:

a) Le certificazioni dovranno essere rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della normativa vigente in materia ed essere in corso di validità alla data di indizione della procedura di gara;

b) **In caso di raggruppamento** (costituito o costituendo), di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65 lett. f) del Codice, e di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, per ottenere il punteggio indicato, tutte le ditte partecipanti devono possedere la certificazione; in caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici e dal consorzio che esegue direttamente le prestazioni.

È PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A 60 PUNTI

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio **inferiore alla soglia di sbarramento indicata pari a 60 punti su 80**.

Il superamento della soglia di sbarramento è **calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.2**.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

I coefficienti per l'assegnazione dei punteggi **Discrezionali (D)** da parte della Commissione sono i seguenti:

V(a)	Giudizio del Commissario	Descrizione giudizio
0,0	Non apprezzabile	Trattazione non inerente all'argomento richiesto

0,1	Insufficiente	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.
0,2	Scarso	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.
0,3	Sufficiente	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
0,4	Più che sufficiente	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili
0,5	Discreto	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività
0,6	Più che discreto	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.
0,7	Buono	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
0,8	Più che buono	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.
0,9	Ottimo	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.
1	Eccellente	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia ed efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.

La commissione giudicatrice ha facoltà di attribuire coefficienti intermedi.

Per ciascun singolo criterio ovvero sub-criterio degli elementi qualitativi è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo coefficiente unico, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà al calcolo del punteggio per ogni singolo sub-criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente unico per il peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Quanto agli elementi di tipo **"T" - tabellari**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Ai sub-criteri di tipo **"Q" - quantitativi** il punteggio è assegnato mediante l'applicazione della formula specificamente indicata all'interno della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub criteri di valutazione contenuti nella tabella di cui al paragrafo 18.1.

N.B.: gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La CUC procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione*:* Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna forma di riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.**

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i= punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione

18.4 Metodo di attribuzione punteggio all'offerta economica

Terminata l'attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi e tabellari e formata la graduatoria provvisoria, la Commissione giudicatrice procederà, per ogni offerta, all'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica.

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei parametri estratti dal Piano Economico Finanziario di Affidamento di offerta (di seguito, "PEFA di offerta"), elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criteri	Parametri	Punteggi
F.1	**X_{com}**	**9**
F.2	**K_{com}**	**3**
F.3	**CO_{newTV}**	**4**
F.4	**CO_{newtf}**	**4**
Totale punteggio Offerta economica		**20**

Il punteggio economico finale di ogni concorrente è la somma dei punteggi parziali ottenuti:

P = P_Xi + P_Ki + P_ CO new TV + P_ CO new TF

A ciascuno dei criteri economici (F.1, F.2, F.3. F.4) il punteggio è attribuito come segue:

- Il coefficiente ***V***ai relativo al **parametro Xcom (F.1)** è determinato applicando la seguente formula

  Vai **= (Xcom, a – X com, base) / (Xcom, max – X com, base)**

  Dove:

  - ***V***ai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1
  - **Xcom, a** è il coefficiente proposto dal concorrente
  - **X com, base** è il coefficiente definito nel Piano Tariffario di Gara
  - **Xcom, max** è il coefficiente massimo tra quelli proposti dai concorrenti

- I coefficienti ***V***ai relativi al **parametro Kcom (F.2)** e alle **voci di costo previsionali CO new TF (F.3) e CO new TV (F.4)** sono determinati applicando la seguente formula

  Vai **= (Val_aggregatoBASE – Val_aggregatoi) / (Val_aggregatoBASE – Val_aggregatomin)**

  Dove:

  - ***V***ai è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

- **Val_aggregatoBASE** è il valore posto a base di gara come definito nel Piano Tariffario di Gara
- **Val_aggregatoi** è il valore proposto dal concorrente
- **Val_aggregatomin** è il valore minimo tra quelli proposti dai concorrenti

Il valore aggregato ponderato di ciascun criterio è calcolato sommando i valori offerti relativi alle singole annualità moltiplicati per il **peso temporale (Wt)** definito per ciascun anno applicando la seguente formula:

Valore Aggregato Ponderato = ∑n (Wt x Valori offerti da ciascun partecipante)

Nella tabella seguente sono riportati i pesi temporali definiti per ciascun anno di affidamento.

Anno (t)	Peso Wt
1	0,22222
2	0,19444
3	0,16667
4	0,13889
5	0,11111
6	0,08333
7	0,05556
8	0,02778

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori a base di gara:

Anno (t)	*Kcom*	*CO new TV*	*CO new TF*	Peso Wt
1	5,00%	1.579	63.469	0,22222
2	5,00%	1.628	65.064	0,19444
3	5,00%	1.678	66.700	0,16667
4	5,00%	1.730	68.377	0,13889
5	5,00%	1.784	70.098	0,11111
6	5,00%	1.840	71.862	0,08333
7	5,00%	1.897	73.671	0,05556
8	5,00%	1.956	75.527	0,02778

Anno (t)	*K_base*	*CO new TV_base*	*CO new TF_base*
1	1,11%	351	14.104
2	0,97%	317	12.651
3	0,83%	280	11.117
4	0,69%	240	9.497
5	0,56%	198	7.789
6	0,42%	153	5.988
7	0,28%	105	4.093
8	0,14%	54	2.098
Valore aggregato base	5,00%	1.699	67.337

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Brescia, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni sono espletate mediante la PAD, pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

La PAD consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della CUC**,** accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 14,** se necessario;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) trasmettere il citato verbale al Responsabile della CUC ai fini degli adempimenti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

22.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta riservata, all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando/Disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento **prima delle riparametrazioni di I e II livello** e li comunica alla CUC che procederà, ai sensi dell'art 90, comma 1 lett. d) del Codice, con le modalità di cui al punto 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura". Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Bando/Disciplinare di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della CUC, presentano **un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo*, il RUP della CUC procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi.

La Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, chiudendo le operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, il RUP della CUC da atto nel verbale, ai sensi dell'art 90 comma 1, lett. d) l'**esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha

verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (*ove prevista*).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse pari o superiori a 5 (cinque), sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica, valutato prima della riparametrazione dei punteggi (*quando prevista*). La CUC richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della CUC, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, esamina le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a giustificare l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 (cinque) giorni per il riscontro.

Il RUP della CUC esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso, inaffidabili.

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque), o qualora non vi siano offerte anormalmente basse secondo il criterio di cui sopra, il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

L'Amministrazione titolare dell'appalto esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice, oppure se l'offerta è anormalmente bassa come previsto all'art. 110 comma 5 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione, formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando/Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e a scorrere la graduatoria.

La verifica del possesso dei requisiti è effettuata tramite FVOE. Per le certificazioni che non sono verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico o in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la CUC si riserva di aggiudicare decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il provvedimento di aggiudicazione, corredato dalla documentazione di gara, viene trasmesso all'Amministrazione richiedente per i conseguenti adempimenti relativi alla presa d'atto dell'aggiudicazione.

Successivamente la CUC procede con i conseguenti adempimenti relativi all'aggiudicazione e le comunicazioni ex. art. 90 c. 1 lettere b) e c) del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione titolare dell'appalto può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP della Stazione appaltante delegante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tale termine dilatorio non si applica nei casi previsti dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della Stazione appaltante delegante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La Stazione appaltante delegante dovrà comunicare tramite PEC a tutti gli operatori economici l'avvenuta stipula del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice, l'Amministrazione titolare dell'appalto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura/lavori/servizi.

Ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice, l'affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dall'operatore economico interpellato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, direttamente corrisposte alla Stazione appaltante delegante.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dell'Ente committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente committente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si invitano i concorrenti a prestare attenzione nell'allegare, all'interno della busta amministrativa e/o tecnica, documentazione non espressamente richiesta dal bando/disciplinare/lettera d'invito che possa avere carattere di riservatezza e/o contenere dati personali relativi a persone fisiche, in quanto tale documentazione, in conformità alla normativa vigente, verrà resa disponibile sulla PAD ai sensi dell'art.36 commi 1 e 2 del Codice.

La CUC, in presenza di dati personali, non procederà all'oscuramento.

Si ricorda ai concorrenti che è possibile formulare richieste di oscuramento esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, **la CUC, a seguito di reiterati rigetti di istanze di oscuramento presentate dal medesimo operatore economico in relazione a più procedure di gara espletate dalla CUC, inoltrerà segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9 del Codice.**

AVVISO

Articolo 36, commi 1, 2 e 3 del Codice:

1) L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) di cui all'articolo 25 utilizzata dalla CUC o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

2) Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa PAD, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3) Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

4) I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto in graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti, diversi dal primo, presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3 bis e 22 della l. 241/1990.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia - Sezione di Brescia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'informativa è disponibile nella sezione "Documentazione di gara" della PAD.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite PAD, il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa PAD che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del Trattamento è il Dirigente del Settore Acquisiti - Ufficio Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt.32 - Sicurezza del trattamento e 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

Gardone Val Trompia (BS), 29/10/2026

Il Responsabile
della C.U.C. di Area Vasta Brescia
S.D.T. di Valle Trompia (BS)
Arch. Alessandro Abeni